

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 44

от 23 януари 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ И МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЕНЕЦ“, УЧАСТЪК „КАМЕНЕЦ-1“ И УЧАСТЪК „КАМЕНЕЦ-2“, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 12 МАРТ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ-ЯМБОЛ“ АД – ГР. ЯМБОЛ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 68 на Министерския съвет от 4 февруари 2009 г. (ДВ, бр. 12 от 2009 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от концесионния договор, мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-И-114/07.03.2022 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали –

мрамори и мраморизирани варовици, от находище „Каменец“, участък „Каменец-1“ и участък „Каменец-2“, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 12 март 2009 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Инертни материали-Ямбол“ АД - гр. Ямбол, чрез удължаване на определения с Решение № 68 на Министерския съвет от 4 февруари 2009 г. (ДВ, бр. 12 от 2009 г.) срок с 25 години считано от 23 април 2024 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори и мраморизирани варовици, от находище „Каменец“, участък „Каменец-1“ и участък „Каменец-2“, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 12 март 2009 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Инертни материали-Ямбол“ АД - гр. Ямбол, и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 4 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.4. Банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.5. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Стралджа част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Инертни материали-Ямбол“ АД - гр. Ямбол, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ваня Стойнева**